



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 10 DEL 30/04/2026

OGGETTO: SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGHI, TREDOZIO E PREMILCUORE PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

L'anno 2026, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 20:50, nella sala consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Consigliere	X	
DELUCA LUIGI	Consigliere	X	
BAGAGLI GENNY	Consigliere	X	
MAGNANI GIANLUCA	Consigliere		AG
FOSCHI ALESSANDRO	Consigliere	X	
SCHIARATURA ROBERTA	Consigliere	X	
TROTTA MARIACRISTINA	Consigliere	X	
LAZZARINI VIVIANA	Consigliere	X	
PLACCA ANGELO DARIO	Consigliere	X	
LANDINI GIANLUCA	Consigliere	X	
ROSATI LUCIA	Consigliere		AG

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor Silverio Zabberoni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: SCHIARATURA ROBERTA, LAZZARINI VIVIANA, PLACCA ANGELO DARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 10 del DPR 465/97 comma 2 che dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per l'Ufficio di segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'articolo 97, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che "il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (.....omissis.....)";

- l'articolo 98, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo il quale stabilisce che "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, pubblicato nella G.U. del 30.11.2020, n. 297;

Visto l'art. 7 comma 31 ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Richiamato il Decreto Interministeriale del 23.05.2021 con cui si dispone che le Sezioni regionali dell'albo sono gestite dalle Prefetture dei capoluoghi di Regione, secondo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale con le quali è stata costituita la Segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Borghi (Comune Capofila), Tredozio e Premilcuore, con scadenza 31 dicembre 2029:

- deliberazione di Consiglio comunale di Borghi n. 4 del 24/03/2025;
- deliberazione di Consiglio comunale di Tredozio n. 4 del 24/03/2025;
- deliberazione di Consiglio comunale di Premilcuore n.12 del 20/03/2025:ù

Dato atto che la Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 27/03/2025;

Tenuto conto che la predetta convenzione è stata stipulata avvalendosi della deroga prevista dall'art. 12-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, che consente l'assegnazione di Segretari di fascia iniziale (Fascia C) in sedi di classe superiore (Classe III);

Tenuto conto che con Decreto prefettizio n. 190/2025 del 28/03/2025 la Prefettura di Bologna – Albo Segretari comunali e provinciali, sezione Emilia-Romagna, prendeva atto, ai fini della successiva pubblicizzazione, della costituzione della convenzione per l'esercizio associato dell'Ufficio del Segretario tra i Comuni di Borghi, Tredozio e Premilcuore, con decorrenza dalla data di presa in servizio del Segretario titolare, assegnando alla stessa la classe III;

Dato atto che in virtù di tale quadro normativo, con decreto prefettizio n. 220/2025 del 09/04/2025 veniva assegnato dall'Albo- UTG di Bologna il segretario titolare in deroga Dott.ssa Valentina Falzaresi;

Considerato che il Comune di Borghi, in qualità di ente capoconvenzione, ha formalmente comunicato agli enti associati e alla Sezione Regionale dell'Albo, con note prot. nn. 2292, 2293 e 2294 del 03/04/2026, la propria volontà di non avvalersi della facoltà di proroga dell'assegnazione in deroga (fino a 24 mesi) prevista dal citato art. 12bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, nonché la propria volontà di sottoporre al Consiglio Comunale la delibera di scioglimento anticipato della convenzione in occasione della prima seduta utile;

Considerato altresì che, nonostante la scadenza naturale della predetta convenzione sia fissata al 31/10/2029, l'articolo 5 della stessa consente ai Comuni di sciogliere anticipatamente ed in maniera consensuale l'accordo, mediante delibera dei rispettivi Consigli comunali da comunicarsi alla Prefettura – U.T.G. di Bologna – Sezione regionale Emilia Romagna per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Richiamato integralmente l'art. 5 della predetta convenzione che recita:

“1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno di presa di servizio del Segretario comunale sulla sede di segreteria convenzionata e termineranno il 31.12.2029. La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti.

2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa agli altri enti. In tal caso il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'ultimo degli altri enti dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successive a queste, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti aderenti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

4. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.”

Considerato che le Amministrazioni interessate intendono, di comune accordo, procedere allo scioglimento consensuale della convenzione dal 18/05/2026 (ultimo giorno di efficacia 17/05/2026) al fine di addivenire nel prossimo futuro ad una diversa soluzione organizzativa più confacente alle proprie esigenze, compresa l'approvazione di una nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria Comunale;

Richiamata la nota prot. n. 1213/2026 del 08/04/2026 (acclarata al protocollo del Comune di Borghi n.1733/2025 del 08/04/2026) con la quale il Comune di Premilcuore comunicava al Comune di Borghi (Ente capofila) la stessa volontà a sottoporre al Consiglio Comunale la delibera di scioglimento anticipato della convenzione in occasione della prima seduta utile;

Richiamata altresì la nota prot. n. 1957/2026 del 14/04/2026 (acclarata al protocollo del Comune di Borghi n. 2504/2026 del 15/04/2026), con la quale il Comune di Tredozio comunicava al Comune di Borghi (Ente capofila) la stessa volontà a sottoporre al Consiglio Comunale la delibera di scioglimento anticipato della convenzione in occasione della prima seduta utile;

Visto il Decreto Lgs. 267/00;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciati dai responsabili dei servizi;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Preso atto che nessun consigliere ha reso dichiarazione di voto;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti:	9
Votanti:	9
Astenuti:	/
Favorevoli:	9
Contrari:	/

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di recedere anticipatamente e procedere allo scioglimento consensuale dal 18/05/2026 (ultimo giorno di efficacia 17/05/2026) della "Convenzione tra i Comuni di Borghi, Tredozio e Premilcuore per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria" sottoscritta in data 27/03/2025 a seguito di previa approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale di Borghi n. 4 del 24/03/2025;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della convenzione, lo scioglimento consensuale deve essere deliberato dai Consigli Comunali aderenti;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni già aderenti alla predetta Convenzione, nonché alla Prefettura U.T.G. di Bologna a cura dell'Ente capofila;

Inoltre

vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni